

Số: 16/QC-ĐGPTĐT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ

Căn cứ Căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 24/2024/HĐDV-ĐGPTĐT ngày 15 tháng 10 năm 2024, Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 01.24/2024/HĐDV-ĐGPTĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 02.24/2024/HĐDV-ĐGPTĐT ngày 25 tháng 02 năm 2025 ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy với Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây;

Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây ban hành Quy chế phiên đấu giá.

Điều 1. Tài sản đấu giá

- Loại tài sản: Tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ kê biên, xử lý để thi hành án:

Giá trị quyền sử dụng đất, Công trình xây dựng và cây trồng trên đất thuộc thửa 874, tờ bản đồ số 8, tọa lạc tại: **Quốc lộ 91B (đường Nguyễn Văn Linh), khu vực Bình Phó A (nay là Bình Phó B), phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ** do bà **Lê Thùy Trang** đứng tên, với đặc điểm như sau:

* Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Quốc lộ 91B (đường Nguyễn Văn Linh), khu vực Bình Phó A (nay là Bình Phó B), phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, thửa đất số **874**, tờ bản đồ số **8**, diện tích: **1000m²**, loại đất: Đất ở tại đô thị (ODT) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ498513 (Số vào sổ cấp GCN: CS16567) do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cấp ngày 21/5/2019, chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Lê Thùy Trang ngày 01/9/2020 và Bản trích đo địa chính số 290/TTKTTNMT do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cấp ngày 28/3/2024.

* Tài sản gắn liền với đất như sau:

+ Công trình xây dựng:

Biệt thự: Kết cấu Biệt Thự kiên cố 01 trệt 01 lầu, sân thượng BTCT, cầu thang BTCT, tay vịn gỗ, mái BTCT kết hợp lợp ngói, vách xây tường, nền lát đá granite, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ, laphong thạch cao. Diện tích xây dựng: 334,6m²; Tổng diện tích sàn:

871,3m² (Theo hạng mục số 1 của Bản vẽ hiện trạng do Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Hoàng Đô thực hiện đo vẽ tháng 03/2024).

Trong Biệt Thự có 13 (mười ba) cây đèn chùm trang trí.

Nhà kho: Diện tích xây dựng: 18,9m², cột kèo bằng thép, tường xây gạch; mái ngói, nền lát gạch vỉa hè.

+ Cây trồng trên đất: Cây xoài: 03 (ba) cây; cây Mít: 02 (hai) cây

Chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số: 215/2024/60 ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Công ty TNHH Thẩm định giá và đào tạo Song Pha.

Ghi chú:

- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

- Người mua được tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục đăng ký, sang tên và các thủ tục khác có liên quan.

- Tất cả khoản thuế liên quan đến tài sản đấu giá, thuế thu nhập, phí trước bạ, phí công chứng và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng và đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp.

- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

- Trước khi mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản trên là của bà **Lê Thùy Trang**. Nay, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy kê biên, xử lý để thi hành án.

Điều 2. Giá khởi điểm, thời gian, địa điểm xem tài sản

1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: **21.183.641.339 đồng** (Bằng chữ: *Hai mươi một tỷ, một trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi một nghìn, ba trăm ba mươi chín đồng*) thông tin tại Quyết định số 47/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy về việc giảm giá tài sản (lần 2).

* **Lưu ý:** Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các khoản: thuế thu nhập, phí trước bạ, phí công chứng và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng và đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản. Toàn bộ chi phí có liên quan đến việc chuyển quyền tài sản do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp.

2. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 18/03/2025 đến ngày 20/03/2025 (giờ hành chính).

3. Địa điểm xem tài sản: **Quốc lộ 91B (đường Nguyễn Văn Linh), khu vực Bình Phó A (nay là Bình Phó B), phường Long Xuyên, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.**

Điều 3. Hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Công ty bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty trong giờ hành chính từ ngày thông báo niêm yết đến 17 giờ ngày **04/04/2025**.

2. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Thực hiện theo Thông tư số 03/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/01/2025, cụ thể: **1.000.000 đồng/ hồ sơ**.

3. Tiền đặt trước:

a) Tiền đặt trước bằng **10%** giá khởi điểm, làm tròn thành **2.118.365.000 đồng** (Bằng chữ: **Hai tỷ, một trăm mười tám triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng**), thu từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày **04/04/2025**.

b) Phương thức nộp: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây: **Số 323968 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.**

Người tham gia đấu giá có thể thay thế tiền đặt trước bằng Chứng thư bảo lãnh ngân hàng. Tiền đặt trước được coi là hợp lệ khi đã báo vào tài khoản Công ty trước 17 giờ ngày 04/04/2025, mọi trường hợp tiền vào tài khoản sau thời gian trên đều không hợp lệ.

c) Công ty sẽ trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá.

Điều 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm và cách thức nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tiếp **từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 04/04/2025** tại Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây số 85 đường B30, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2. Hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Trường hợp cá nhân đăng ký tham gia đấu giá:
 - + Căn cước công dân/ Hộ chiếu/Định danh cá nhân;
 - + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (Mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây phát hành);
- Trường hợp tổ chức đăng ký tham gia đấu giá:
 - + Căn cước công dân/ Hộ chiếu/Định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật, của người được ủy quyền (nếu có);
 - + Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
 - + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (Mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Phát Triển Đông Tây phát hành).

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo luật định, thuộc đối tượng được nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 2024 và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá.

Người không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 04 Điều 38; Điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản đã được sửa đổi bổ sung, cụ thể như sau:

- a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;
- đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động